湘府路“8.19”道路交通事故调查报告

发布日期：2021-04-30 来源：区应急局 字体大小：大 中 小

2020年08月19日20时15分许，在长沙市雨花区湘府路，发生湘AA7763重型特殊结构货车与长沙0508528号牌两轮电动车相撞，造成两科当场死亡的道路交通事故。长沙市雨花区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）的规定，研究决定成立雨花区道路交通事故调查组，并委托区应急管理局为事故调查组的牵头单位、区公安分局、区总工会、区交警大队、区住建局、区城管局、东山街道调查组成员单位，并向区委监察委报告了相关情况。

事故调查组对事故现场进行了实地勘查，对事故发生原因进行了技术分析，将有关物证送鉴定中心进行了专业鉴定，对相关人员进行了询了相关资料，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施，对事故责任单位和个人提出了处理建议。现将有关情况报告如下：

一、相关基本情况

（一）湘AA7763重型特殊结构货车车主基本情况

通过交警部门对查询湘AA7763重型特殊结构货车的行驶证所有人登记情况查询，该车的所有人为陶晓艳，并通过交通运输部门查询该车办理情况，显示该车为陶晓艳个人所有，通过调查了解陶晓艳，女，居民身份证号码：xxxxxxxxxxx，汉族，户籍所在地为xxxxxxxxxxxxxxx。

（二）重型特殊结构货车湘AA7763基本情况

事故车辆湘AA7763号重型特殊结构货车，检验有效期至2020年11月，事发时车辆性能完好，保险信息：投保湖南诚泰财产保险股份有限险及商业保险，保险有效期至2020年11月，三责险保额100万。事发时为运送混凝土完毕后去天山水泥厂的途中，车辆为空载状态。

（三）涉事人员基本情况

1.朱红卫，男，重型特殊结构货车湘AA7763驾驶员，身份证号码xxxxxxxxxxx，户籍所在地为xxxxxxxxxxx，现住xxxxxxxxxxx，准驾车型朱红卫在案发前近两年未发生重大交通事故。

2.冀文科，男，身份证号码xxxxxxxxxxx，户籍所在地为xxxxxxxxxxx，驾驶长沙0508528号牌两轮电动车。

（四）事故相关技术鉴定情况

1.委托湖南省天杰司法鉴定所对湘AA7763重型特殊结构货车进行痕迹鉴定。司法鉴定意见书（湘天杰司鉴所〔2020〕痕鉴字第331号）：AA7763重型特殊结构货车前保险杠右侧检见得碰撞刮擦痕迹符合与长沙0508528两轮电动车（车架尾号数：02292）尾箱左后部受损痕迹成；湘AA7763重型特殊结构货车车头右侧底部（右前轮、右前部转向拉杆、右前减震钢板前部、前工字梁右侧）检见的刮擦痕迹及血液、疑质附着符合与柔性客体（如人体）相互作用形成。

2.委托湖南省文成司法鉴定中心对冀文科死因进行鉴定。司法鉴定意见书（湘文成司鉴中心〔2020〕病鉴字第331号）鉴定意见为死者冀事故致颈部及胸腹腔脏器损伤死亡。

3.长公物鉴（理化）字【2020】2047号检验报告（长沙市公安局物证鉴定所）证实：经检验，朱红卫血液中未检出乙醇。

4、长公物鉴（理化）字【2020】2048号检验报告（长沙市公安局物证鉴定所）证实：经检验，冀文科血液中未检出乙醇。

（五）交警部门事故责任鉴定情况

经雨花区交警大队认定（长沙市公安局交通警察支队雨花区交通警察大队道路交通事故认定书第430111120200000121）：湘AA7763重型驾驶员朱红卫驾驶机动车右转弯未让直行车且逆向行驶，承担此次事故全部责任；冀文科不承担此次事故责任。

二、事故发生基本经过及伤亡情况

2020年08月19日20时15分许，在长沙市雨花区湘府路花侯路口，朱红卫驾驶湘AA7763重型特殊结构货车沿长沙市雨花区湘府路花侯路转之后，再由南往东右转逆向行驶进入湘府路由东往西的车道，恰遇冀文科驾驶长沙0508528号牌两轮电动车在该路口沿湘府路由西往北左转再由南往北行驶。发生湘AA7763重型特殊结构货车前部右侧与长沙0508528号牌两轮电动车尾箱左后部相撞，导致电动车驾驶员冀文科倒地成两车受损、冀文科当场死亡的交通事故。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

驾驶员朱红卫安全驾驶、文明驾驶意识淡薄。经交警部门查询，该车近三年内有多次交通违法记录，驾驶员朱红卫在安全驾驶方面存在理。此次为节省路程，采取逆向行驶，且未进行安全观察，在逆向行驶前的转弯过程中未能仔细观察路面情况，未及时发现冀文科所骑行的电生的直接原因。

（二）间接原因

1.冀文科安全意识淡薄，骑行电动车时，未能与重型特殊结构货车保持安全距离，是此次事故发生的间接原因。

2. 车主陶晓艳雇佣驾驶员时未对朱红卫安全驾驶情况进行审查，是此次事故发生的间接原因。（经查，朱卫红曾于2003年12月27日因纷，驾车撞击他人致人重伤，犯以危险方法危害公共安全罪被判处有期徒刑六年六个月）

3. 车主陶晓艳无重型特殊结构车辆运营的管理能力，未对朱红卫驾驶湘AA7763重型特殊结构货车的日常营运及行车安全方面制定相关的朱红卫多次违规驾驶情况未采取有效管理措施，听之任之，也是事故发生的间接原因之一。

4.天山水泥厂未对承运的个人车辆及驾驶员情况进行严格审查，未与其签订安全管理协议，未将承运车辆纳入本单位车辆的安全管理体系生的间接原因之一。

（三）事故的性质

经事故调查组依法调查与原因分析，认定该起事故为一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

朱红卫，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产的……”的规定，涉嫌交通肇事罪，已由长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。

（二）建议承担赔偿责任的人员

1.驾驶员朱红卫，因违反道路交通法规，导致事故发生，应承担赔偿责任。

2.陶晓艳，湘AA7763重型特殊结构货车所有人，驾驶员朱红卫的雇主，依据《中华人民共和国民法典》第一千二百九条“因租赁、借用所有人、管理人与使用人不是同一人的时，发生交通事故造成损害，属于机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。”规定，承担该事故的赔偿责任。

（三）建议开展警示约谈的单位

建议区住建局牵头组织区交运局、区交警大队、区应急局、跳马镇等部门对天山水泥厂联合开展警示约谈，并对该单位的安全生产情况开对检查中存在的违法行为，依法进行查处。

五、防范措施

通过深入剖析此次事故发生的原因，深刻汲取事故教训，提出以下防范措施。

（一）加强行业摸排整治力度。区住建局牵头、联合区交运局、区交警大队开展联合整治摸排行动，对辖区内所有混凝土运输车辆进行全单位车辆和个人车辆底数，规范个人车辆参运的市场秩序，全面清理车辆挂靠行为。个人车辆不固定在一个混凝土搅拌单位参运的，车辆外表名称，固定在一个混凝土搅拌单位参运的，混凝土搅拌单位应当同个人签订安全管理协议，将个人车辆纳入本单位车辆管理体系中，认真审查

（二）加大对交通安全的宣传教育力度。区交警大队、区交运局等相关部门要以“三年整治行动”为抓手，大力开展交通安全宣传教育，安全意识，使广大驾驶员认识到不文明驾驶的严重危害，树立对自身负责，对家庭负责，对社会负责的安全驾驶理念。区住建局要牵头组织全站生产经营单位开展安全警示教育，深刻汲取此次事故教训，不断完善运输环节的安全制度，规范驾驶员的驾驶行为，杜绝类似事故发生。

（三）加强违法查处力度。相关道路交通执法部门要重点开展对重型运输车辆的执法检查，对该类车辆“多拉快跑”的违法行为要严查重处罚，倒逼该类车辆的管理人员、驾驶人员重视道路交通安全。特别是对多次违法的车辆要进行登记备案，及时约谈车辆的实际控制人与驾驶

罚的同时要严格扣除违法驾驶员的驾驶积分。

（四）加强对特殊路段的安全管理。现阶段城市道路建设临时占用道路、管制道路、封闭道路的情况频繁，施工路段的辖区交警中队，要段道路交通的指挥和疏导，并加大对施工单位的道路交通安全设施设备建设的指导，确保施工不影响道路交通的安全。

长沙市雨花区生产安全事故调查组

2021年3月8日

扫一扫在手机打开当前页